

# Personal- und Schwellenblatt

CASE-SYN-17824 | DOC-001 | Seite 1

Stammdaten / KSchG-Schwellen / Sonderstatus

## Beschäftigung

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Mitarbeiterzahl (FTE)          | 180        |
| Stichtag Mitarbeiterzahl       | 01.03.2024 |
| Beschäftigungsbeginn           | 03.01.2022 |
| Beschäftigung ununterbrochen   | Ja         |
| Betriebszugehörigkeit (Monate) | 26         |
| Betriebsrat vorhanden          | Nein       |
| Betriebs-ID                    | NW-HAM-01  |

## Sonderstatus

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schwangerschaft            | Nein |
| Elternzeit                 | Nein |
| Grad der Behinderung (GdB) | 50   |
| Gleichstellung             | Nein |
| Betriebsratsmitglied       | Nein |
| Datenschutzbeauftragter    | Nein |
| Wahlvorstand               | Nein |
| Wehr-/Dienstschutz         | Nein |

Hinweis: Schwerbehindertenvertretung: nicht eingerichtet.  
Hinweis: Schwerbehinderung war dem Arbeitgeber vor der Kündigungsentscheidung bekannt.

# Fehlzeitenübersicht

CASE-SYN-17824 | DOC-002 | Seite 1

24-Monats-Auswertung für personenbedingte Prüfung

| Auswertung                   |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auswertungszeitraum (Monate) | 24                                                                                                               |
| Fehlzeitenblöcke             | 14.02.-04.03.2022; 11.07.-29.07.2022; 09.01.-10.02.2023; 05.06.-30.06.2023; 06.11.-24.11.2023; 08.01.-02.02.2024 |
| Fehltage gesamt              | 164                                                                                                              |
| Muster                       | Mehrere längere, voneinander getrennte Arbeitsunfähigkeitszeiträume in beiden Vergleichsjahren.                  |

Hinweis: Synthetische Testdaten; keine realen Gesundheitsdaten.

BEM-Akte

CASE-SYN-17824 | DOC-003 | Seite 1

Einladung, Durchführung und Abschlussvermerk

BEM-Verfahren

|                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEM eingeleitet                      | Ja                                                                                                           |
| Einladung versandt                   | Ja                                                                                                           |
| Einladungsdatum                      | 16.11.2023                                                                                                   |
| Reaktion Arbeitnehmer                | ACCEPTED                                                                                                     |
| Ergebnis-/Suchprozess dokumentiert   | Ja                                                                                                           |
| Betriebsrat beteiligt                | Nein                                                                                                         |
| Integrationsamt/Fachdienst beteiligt | Ja                                                                                                           |
| BEM ordnungsgemäß durchgeführt       | Ja                                                                                                           |
| Prüfgrundlage                        | Einladung, Zustimmung, Gespräch am 05.12.2023, Maßnahmenprüfung und Abschlussvermerk liegen vollständig vor. |

Hinweis: BEM-Gespräch: 05.12.2023.  
Hinweis: Arbeitnehmer stimmte der Teilnahme und der Einbindung des Integrationsfachdiensts zu.

# Prognose- und Belastungsvermerk

CASE-SYN-17824 | DOC-004 | Seite 1

Gesundheitsprognose und betriebliche Auswirkungen

## Prognose

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negative Gesundheitsprognose | Ja                                                                                                                  |
| Prognosegrundlage            | Fortgesetztes Muster längerer Ausfallzeiten; keine belastbare Stabilisierung für den Prognosezeitraum dokumentiert. |
| Prognosedatum                | 20.02.2024                                                                                                          |

## Betriebliche Auswirkungen

|                                            |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebliche Beeinträchtigung dokumentiert | Ja                                                                                                                     |
| Störungsbild                               | Wiederholte Umplanung von Rufbereitschaften, Schichttausch und Einsatz externer Vertretung in der technischen Leitung. |
| Kosten-/Belastungsdaten                    | 2023: 18.600 EUR Zusatzkosten für Überstunden und externe Vertretung; 2024 bis 29.02.: 4.900 EUR.                      |

Hinweis: Keine Diagnose wird bewertet; das Dokument bildet nur die synthetisch definierte Prognose-/Auswirkungsbehauptung ab.

# Interessenabwägung und Alternativenprüfung

CASE-SYN-17824 | DOC-005 | Seite 1

Ultima-ratio-Prüfung personenbedingte Kündigung

## Interessenabwägung

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Interessenabwägung dokumentiert            | Ja |
| Betriebszugehörigkeit berücksichtigt       | Ja |
| Alter berücksichtigt                       | Ja |
| Arbeitsmarktchancen berücksichtigt         | Ja |
| Ursachen-/Belastungskontext berücksichtigt | Ja |

## Mildere Mittel

|                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativen geprüft              | Ja                                                                                                                                |
| Geprüfte Alternativen             | reduzierte Rufbereitschaft; angepasste Schichtlage; Teilzeit; administrative technische Koordination; anderer freier Arbeitsplatz |
| Ergebnis                          | Kernaufgaben bleiben präsenzgebunden; Teilzeit beseitigt Prognoserisiko nicht; keine geeignete freie Vergleichsstelle vorhanden   |
| Arbeitsplatzanpassung geprüft     | Ja                                                                                                                                |
| Dokumentierte Anpassungen         | Entlastung Rufbereitschaft, planbare Tagschichten, ergonomische Arbeitsplatzanpassung und Aufgabenumschichtung geprüft.           |
| Alternative Rolle geprüft         | Ja                                                                                                                                |
| Ablehnungsgrund alternative Rolle | Zum Entscheidungszeitpunkt bestand keine geeignete freie Stelle mit vergleichbarem Anforderungsprofil.                            |

Hinweis: Synthetische Benchmarkentscheidung; keine rechtliche Einzelfallbewertung.

# Zustimmungsbescheid - Integrationsamt

CASE-SYN-17824 | DOC-006 | Seite 1

Synthetischer Behördennachweis für Sonderkündigungsschutz

## Zustimmung

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Behörde                       | INTEGRATIONSAMT |
| Zustimmung erteilt            | Ja              |
| Zustimmungsdatum              | 20.03.2024      |
| Aktenzeichen                  | IA-SYN-2024-117 |
| Integrationsamt-Zustimmung    | Ja              |
| Zusätzliches Zustimmungsdatum | 20.03.2024      |
| Zusatzreferenz                | IA-SYN-2024-117 |

Hinweis: Dieses Dokument ist vollständig synthetisch und keine Nachbildung eines echten Behördenbescheids.

# AGG- und Konsistenzprüfung

CASE-SYN-17824 | DOC-007 | Seite 1

Entscheidungsgrundlage / Gleichbehandlung

## Konsistenz

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Vergleichsfälle dokumentiert | Ja |
| Behandlung konsistent        | Ja |

## AGG-Prüfung

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sachliche Entscheidungsbasis dokumentiert | Ja                                                                               |
| Keine Indizien für geschützten Grund      | Ja                                                                               |
| Geprüfte Merkmale                         | Behinderung; Alter; Geschlecht; Religion; ethnische Herkunft; sexuelle Identität |
| AGG-Prüfgrundlage vollständig             | Ja                                                                               |
| Referenz                                  | HR-REVIEW-SYN-2024-031                                                           |
| Indizienprüfung ohne Treffer              | Ja                                                                               |
| Prüfkatalog                               | disability; age; gender; religion; ethnic_origin; sexual_orientation             |

Hinweis: Die bekannte Schwerbehinderung wurde ausdrücklich als geschütztes Merkmal geprüft; die synthetische Entscheidung wird auf die dokumentierten personenbedingten Faktoren gestützt.

# Ordentliche Kündigung und Zugangsnachweis

CASE-SYN-17824 | DOC-008 | Seite 1

Kündigungsschreiben / Zustellung / Kündigungsfrist

## Kündigung

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Kündigungsschreiben vorhanden  | Ja                |
| Schriftform verwendet          | Ja                |
| Originalunterschrift vorhanden | Ja                |
| Zustellmethode                 | PERSONAL_HANDOVER |
| Zugang am                      | 28.03.2024        |
| Kündigung ausgesprochen am     | 28.03.2024        |
| Beendigung zum                 | 30.06.2024        |

## Form / Frist

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Papierform                    | Ja                |
| Originalunterschrift          | Ja                |
| Durch Vertreter unterzeichnet | Nein              |
| Vollmacht beigelegt           | Nein              |
| Zugangsnachweis vorhanden     | Ja                |
| Zustellart                    | PERSONAL_HANDOVER |
| Zugangsnachweis Datum         | 28.03.2024        |
| Gesetzliches Minimum (Tage)   | 30                |
| Vertragliches Minimum (Tage)  | 90                |
| Tatsächliche Frist (Tage)     | 94                |
| Beendigungsdatum fristgerecht | Ja                |

Hinweis: Persönliche Übergabe am 28.03.2024, Empfang quittiert durch den Arbeitnehmer; Zeugin: Lara König.